

1508848-53.2019.8.26.0577

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: CARLOS GUTEMBERG DE SANTIS CUNHA

Comarca: São José dos Campos

Foro: Foro de São José dos Campos

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/05/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JULIANO ONOFRE MACHADO

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: CARLOS GUTEMBERG DE SANTIS CUNHA

JULIANO ONOFRE MACHADO, já qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º - A, inciso I, do Código Penal, porque no dia 4 de maio de 2018, por ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José dos Campos

Foro de São José dos Campos

4ª Vara Criminal

Av. Salmão, 678, São José dos Campos - SP - cep 12246-260

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1508848-53.2019.8.26.0577 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1508848-53.2019.8.26.0577 - 2019/000634

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JULIANO ONOFRE MACHADO

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: CARLOS GUTEMBERG DE SANTIS CUNHA

JULIANO ONOFRE MACHADO, já qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º - A, inciso I, do Código Penal, porque no dia 4 de maio de 2018, por volta das 23h30 horas, na avenida Professor Sebastião Paulo de

Toledo, 632, nesta, agindo em concurso e unidade de desígnios pessoa desconhecida, subtraíram para eles bens pertencentes às vítimas, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo.

Apurou-se que o acusado e seu comparsa, fazendo uso de arma de fogo, entraram na pastelaria e anunciaram o assalto, subjugando funcionários e clientes com ameaças de morte. Subtraíram o dinheiro do caixa, um telefone celular do estabelecimento e telefones celulares e objetos pessoais dos clientes, depois fugiram.

Na noite seguinte, seguindo o sinal de GPS de um dos telefones subtraídos, a polícia militar chegou ao endereço do denunciado. O celular roubado à Taís do Nascimento Martins e o revólver Taurus, calibre .38, possivelmente usado na prática do crime, foram apreendidos.

Foi reconhecido por fotografia pelas vítimas Caíque, Matheus, Felipe e Taís.

Recebida a denúncia o acusado foi citado e ao final interrogado.

Em juízo foram ouvidas vítimas e testemunhas.

Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela procedência da ação, eis que materialidade e autoria restaram demonstradas.

A defesa de disse que não existe prova de sua participação; deve ser absolvido; a pena deve ser a mínima; o regime mais brando.

Relatei.

Decido.

A ação improcede.

O delito descrito na denúncia é de roubo, cujo tipo requer que a conduta do acusado seja a de subtrair coisa alheia móvel, para si ou para outrem, fazendo uso de violência ou grave ameaça, enquanto que o segundo, de ameaça, requer que o agente anuncie à vítima a prática de mal injusto e grave.

Em sendo delito material, para que se faça possível a condenação, dois são os requisitos necessários, prova de autoria (consistente na subtração e emprego de violência) e materialidade (coisa alheia móvel).

In casu, não há prova de autoria.

O acusado, quando interrogado na fase policial, se calou.

Em juízo não foi ouvido.

Releva notar que não foi detido em flagrante em razão deste crime.

Quatro vítimas foram ouvidas. Nenhuma delas reconheceu o acusado em juízo - fotograficamente -, apenas Felipe afirmou que "parecia" com a pessoa que por ele foi vista na delegacia. Disse ainda que não houve reconhecimento formal, posto que apenas teria visto o acusado andando pela delegacia.

Taís negou tivesse realizado qualquer reconhecimento.

Caíque disse haver realizado o reconhecimento fotográfico na fase policial, "mas sem certeza". Afirmou que apenas uma fotografia foi apresentada.

O mesmo foi dito por Matheus.

Já os policiais afirmaram que um telefone e uma arma foram encontrados na residência do acusado, que teria negado autoria do crime.

Nota-se que a condenação teria lastro apenas nas palavras da vítima Felipe, cujo reconhecimento sequer teria ocorrido dentro das formalidades de Lei.

Há dúvida razoável, capaz de conduzir à absolvição.

Com o elenco de elementos formadores de convicção como os apontados nos autos, a condenação dos réus mostra-se irracional, vulnerando a necessidade de um contexto sólido para sustentar o édito expiatório.

Ademais, em se tratando de processo crime, para que se faça possível a decisão condenatória, é necessária a prova cabal de autoria e materialidade, prevalecendo a dúvida em favor do acusado.

In casu, os indícios - circunstância conhecida e provada - premissa menor de um silogismo, onde a premissa maior é um princípio de razão ou regra de experiência - não conduzem, com a necessária certeza, à conclusão de que o acusado é o provável autor do crime.

Desta feita, deve ser absolvido.

Isto posto e, pelo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação penal para absolver, JULIANO ONOFRE MACHADO, já qualificado nos autos, da acusação que lhe foi feita como incursos no art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º - A, inciso I

do Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Eventualmente desafiado o julgado, e sendo o(s) recurso(s) tempestivo(s), após a última intimação das partes, pessoalmente, na pessoa do advogado ou por edital, abra-se vista para, no prazo legal, apresentação de razões e contrarrazões de apelação, remetendo-se em seguida os presentes autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Seção de Direito Criminal, com as homenagens deste Juízo.

Mais a mais, quando da remessa, conforme artigo 380, § 3º, das NSCGJ, anote-se na capa, se físico, ou em pendência no sistema SAJ, se digital, o termo final da prescrição.

Não desafiado, e/ou advindo o trânsito em julgado, cumpra-se a decisão de praxe deste juízo.

Arquivem-se os autos oportunamente, com as comunicações e anotações de praxe.

P.I.C.

São José dos Campos, 23 de maio de 2022.

CARLOS GUTEMBERG DE SANTIS CUNHA

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA